

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1231/2532 นางสาวกมลมาศ อัครโชติกวณิชย์ โจทก์
นางวารินทร์ กันยาวิจิตร จำเลย
นางวารินทร์ กันยาวิจิตร จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรด
มีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลจึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้
พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 117)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน โดยฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ และนายจื่อนำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ ที่จำเลยฎีกาข้อ 2.1 ว่า พยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทให้นายสุรัชย์เป็นประกันหนี้อันเกิดจากการพนัน ข้อ 2.2 ว่า พยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 10,000 บาท ได้รับเงินไปเพียง 9,700 บาท อีก 300 บาทเป็นดอกเบี้ยสูงเกินอัตราตามกฎหมาย เป็นเรื่องทางแพ่ง ไม่ใช่ทางอาญา และข้อ 2.3 ว่า โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้เช็คพิพาทมาโดยสุจริต นั้น ล้วนเป็นปัญหาการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน โดยฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ และนายจื่อนำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ ที่จำเลยฎีกาข้อ 2.1 ว่า พยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาทให้นายสุรัชย์เป็นประกันหนี้อันเกิดจากการพนัน ข้อ 2.2 ว่า พยานจำเลยฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 10,000 บาท ได้รับเงินไปเพียง 9,700 บาท อีก 300 บาทเป็นดอกเบี้ยสูงเกินอัตราตามกฎหมาย เป็นเรื่องทางแพ่ง ไม่ใช่ทางอาญา และข้อ 2.3 ว่า โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้เช็คพิพาทมาโดยสุจริต นั้น ล้วนเป็นปัญหาการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบ
แล้ว ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>